

2 - DH 40.000.000,00 (quarante millions de dirhams) pour les sociétés de financement agréées en vue d'effectuer les opérations de cautionnement autres que le cautionnement mutuel ;

3- DH 30.000.000,00 (trente millions de dirhams) pour les sociétés de financement agréées en vue d'effectuer les opérations d'affacturage ;

4- ce tiret est supprimé;

5- ce tiret est supprimé;

6- DH 1.000.000,00 (un million de dirhams) pour les sociétés agréées en vue d'effectuer les opérations de cautionnement mutuel.

Article 2 bis²⁰

Tout établissement de paiement doit justifier à son bilan d'un capital effectivement libéré ou d'une dotation totalement versée d'un montant minimum de :

1- 6.000.000 DH (six millions de dirhams) pour les sociétés agréées pour effectuer exclusivement des opérations de transfert de fonds ;

2 - 10.000.000 DH (dix millions de dirhams) pour les sociétés agréées pour offrir les services de paiement prévus à l'article 16 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

Article 2 ter²¹

Toute institution de microfinance agréée en tant qu'établissement de crédit, doit justifier à son bilan d'un capital effectivement libéré ou d'une dotation totalement versée d'un montant minimum de :

— 150.000.000,00 DH (cent cinquante millions de dirhams) lorsqu'elle est agréée en tant que banque ;

— 50.000.000,00 DH (cinquante millions de dirhams) lorsqu'elle est agréée en tant que société de financement.²²

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 34-03 précitée, l'actif de tout établissement de crédit doit, à tout moment, excéder effectivement, d'un montant au moins égal au capital minimum ou la dotation minimum, le passif exigible.

Cet excédent doit être au moins égal au total du capital effectivement libéré ainsi que des sommes qui en tiennent lieu, des réserves et des éléments qui leur sont assimilés, déduction faite :

- des pertes et des non-valeurs ;

- des prêts et avances consentis :

- aux actionnaires détenant un pourcentage égal ou supérieur à 5% du capital de l'établissement de crédit ou à leurs conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus,

- aux personnes morales contrôlées, au sens du 2^{ème} alinéa de l'article 36 de la loi n°34-03 précitée, de manière exclusive ou conjointe, directement ou indirectement, par les actionnaires visés à l'alinéa précédent,

20 L'article 2 bis a été ajouté en vertu de l'article 3 de la circulaire n°8/W/2016 du 10 juin 2016 (arrêté d'homologation n°2812-16 du 20 septembre 2016 publié au Bulletin officiel n°6666 du 19 avril 2018)

21 L'article 2 ter a été ajouté en vertu de l'article premier de la circulaire n°1/W/2023 du 1^{er} février 2023.

22 L'article 2 de la circulaire n°1/W/2023 prévoit que « Bank Al-Maghrib fixe les dispositions transitoires nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente circulaire ».

- à toute personne physique ou morale interposée entre l'établissement de crédit et les personnes visées ci-dessus ;
- des titres de créance ou de capital, émis par les personnes morales visées aux alinéas ci-dessus, souscrits par l'établissement de crédit.

Article 4

Les établissements de crédit exerçant leurs activités à la date de publication de l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation portant homologation de la présente circulaire doivent se conformer à ses prescriptions dans un délai de 2 ans courant, à compter de ladite date de publication.

Article 5²³

Les sociétés de financement agréées en vue d'effectuer les opérations de crédit à la consommation qui ne disposent pas du capital minimum visé au 1- de l'article 2, doivent se conformer à cette règle dans un délai d'un an, courant à compter de la date de publication de l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances portant homologation de la présente circulaire au Bulletin Officiel.

23 L'article 5 a été ajouté en vertu de l'article 2 de la circulaire n°1/G/11 du 14 avril 2011 (arrêté d'homologation n° 1394-11 du 26 mai 2011 publié au Bulletin officiel n°5966 du 4 août 2011).

Circulaire n°5/W/15 du 20 mai 2015 relative aux documents et renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande d'agrément, telle que modifiée et complétée²⁴

Le Wali de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1 rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 34, 42 et 43 ;

Après avis du comité des établissements de crédit émis le 8 avril 2015 ;

Fixe par la présente circulaire les documents et renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande d'agrément.

Article premier

Doivent faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de Bank Al-Maghrib, avant d'exercer leurs activités, les personnes morales visées au 1) de l'article 34 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

Doivent également faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de Bank Al-Maghrib, les opérations prévues aux articles 42 et 43 de la loi précitée n°103-12.

Article 2

Les personnes morales visées à l'article premier ci-dessus doivent adresser à Bank Al-Maghrib une demande d'agrément, établie conformément au modèle-type prévu à l'article 6 de la présente circulaire, signée par une personne habilitée.

Cette demande doit être accompagnée des documents fixés à l'annexe n°1 de la présente circulaire.

Article 3²⁵

Le dossier de demande d'agrément doit contenir au minimum les renseignements ci-après :

• Nature de l'agrément demandé

- Catégorie sollicitée (Banque, société de financement, association de micro-crédit, banque offshore, établissement de paiement) ;
- Forme juridique (filiale ou succursale) ;
- Principales activités projetées.

• Présentation des apporteurs du capital et du groupe d'appartenance et des bénéficiaires effectifs tels que définis par la loi n°43-05 relative au blanchiment de capitaux

- Une fiche synthétique sur les apporteurs de capitaux et les bénéficiaires effectifs (dénomination, capital social, notamment le montant et la ventilation par actionnaire, organisation, activités du groupe, filiales et participations détenues, expérience du postulant dans le domaine, origine des fonds) ;

²⁴ Arrêté d'homologation n°2289-15 du 6 juillet 2015 publié au Bulletin officiel n°6384 du 6 août 2015. Ladite circulaire a été modifiée et complétée par la circulaire n°8/W/2020 du 15 octobre 2020, non publiée au Bulletin officiel. Des modifications peuvent être apportées à la version qui sera publiée au Bulletin officiel.

²⁵ Les dispositions de l'article 3 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article premier de la circulaire n°8/W/2020 du 15 octobre 2020, dont les dispositions entrent en vigueur à la date de sa signature.

- Documents attestant de l'intégrité et de la réputation des apporteurs de capitaux et des bénéficiaires effectifs ;
- Capacité du postulant à effectuer de nouveaux apports en cas de besoin.

• **Information sur l'actionnariat de l'établissement à agréer**

- Capital/ dotation, structure, détenteurs finaux du capital (bénéficiaires effectifs).

• **Présentation du projet**

- Objectifs stratégiques des 5 prochaines années y compris les indicateurs prudentiels à respecter (étude de marché, clientèle cible, parts de marché, politique commerciale, politique de communication, développement du réseau ...);
- Participations éventuelles ou envisagées à court terme dans d'autres entreprises ou établissements ;
- Moyens humains, techniques et informatiques pour réaliser le projet ;
- Activités externalisées (le cas échéant) ;
- Recours éventuel à des agents ou mandataires ;
- Calendrier de réalisation du projet.

• **Gouvernance**

- Composition envisagée des organes d'administration et de direction et des différents comités émanant de ces organes (notamment le comité d'audit, le comité des risques) ;
- Identité et le nombre d'administrateurs indépendants ;
- Réputation, intégrité, compétences et expériences des membres des organes d'administration et de direction ;
- Processus d'identification et de gestion des conflits d'intérêt ;
- Organigramme de l'établissement (fonctions et responsabilités);
- Délégations, le cas échéant.

• **Dispositif de gestion des risques**

- Note retraçant le dispositif d'identification, de gestion et de suivi des risques encourus;
- Scénarios de crise auxquels pourrai être confronté l'établissement ainsi que les plans de sortie de crise.

• **Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme**

- Note retraçant le dispositif pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

• **Protection des données personnelles**

- Note retraçant le dispositif de protection des données personnelles.

• **Contrôle interne**

- Note retraçant le dispositif de contrôle interne (procédure, moyens humains, techniques et informatiques).

• **Contrôle externe**

- Dossier d'approbation des commissaires aux comptes dont la désignation est envisagée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

• **Contrôle de la maison mère**

- Procédures de contrôle de la maison mère ;
- Surveillance exercée par les autorités compétentes de la maison mère :
 - Nature du contrôle ;
 - Etendue de l'agrément de la maison mère ;
 - Existence d'une surveillance sur base consolidée ;

Article 4

Outre les renseignements prévus par l'article 3 ci-dessus, le dossier de demande d'agrément pour l'exercice des activités prévues par le titre III de la loi précitée n°103-12 doivent comprendre les renseignements ci-après :

- Note retraçant le dispositif en vue de s'assurer du respect des avis de conformité du Conseil supérieur des Ouléma (CSO);
- Dispositif de gestion des dépôts d'investissement et des relations avec leurs titulaires retraçant :
 - la stratégie et la politique d'investissement ;
 - les mesures de protection des droits des titulaires de comptes d'investissement (séparation entre les fonds collectés sous forme de dépôts d'investissement et les autres ressources);
 - l'expertise et les ressources allouées ;
 - le processus d'identification et de gestion des conflits d'intérêt entre actionnaires et titulaires de comptes d'investissement.

Article 4 bis ²⁶

Il est interdit de créer ou de continuer à exploiter des banques fictives. Le dossier d'agrément doit contenir tous les éléments permettant à Bank Al-Maghrib de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une banque fictive.

On entend par banque fictive, une banque qui a été constituée et agréée dans un pays où elle n'a pas de présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. L'expression présence physique désigne la présence d'une direction ou d'un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d'un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.

Article 5

Bank Al-Maghrib peut réclamer tout document ou renseignement complémentaire lié aux renseignements ou documents prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 6

Bank Al-Maghrib peut fixer un modèle type du dossier de la demande d'agrément pour chaque catégorie de personne morale ou chaque type d'opération, visées à l'article premier ci-dessus.

²⁶ L'article 4 bis a été ajouté en vertu de l'article premier de la circulaire n°8/W/2020 du 15 octobre 2020, dont les dispositions entrent en vigueur à la date de sa signature.



Annexe 1 à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°5/W/2015 du 20 mai 2015 relative aux documents et renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande d'agrément

1- Pièces relatives à l'établissement ayant son siège à l'étranger :

- l'avis de l'autorité de supervision du pays d'origine.

2- Pièces relatives à l'établissement pour lequel la demande d'agrément est déposée :

- un exemplaire des statuts (si la société est déjà constituée) ou un projet des statuts (si la société est en cours de constitution) ;
- pacte d'actionnaires, le cas échéant.

3- Documents à remettre par les apporteurs du capital :

- pour les personnes physiques appelées à détenir, directement ou indirectement, au moins 5 % des droits de vote ou du capital de l'établissement, copie d'une pièce d'identité et extrait du casier judiciaire ;
- pour les personnes morales, les comptes sociaux et, le cas échéant consolidés, des trois derniers exercices, certifiés par les commissaires aux comptes ainsi que les rapports de ces derniers ;
- questionnaire de l'annexe 2 de la présente circulaire dûment complété et signé par les apporteurs du capital (personnes physiques ou morales).

4- Pièces à remettre par les administrateurs et dirigeants de l'établissement dont l'agrément est demandé :

- une déclaration sur l'honneur établie selon le modèle joint en annexe 3 de la présente circulaire ;
- le curriculum vitae indiquant de façon détaillée la formation initiale suivie, les diplômes obtenus et les fonctions exercées ;
- une lettre établie par l'intéressé selon le modèle joint en annexe 4 de la présente circulaire ;
- une copie de la pièce d'identité ;
- un extrait du casier judiciaire. Pour les dirigeants non résidents au Maroc, une attestation tenant lieu d'extrait de casier judiciaire émanant de l'autorité compétente du pays où le dirigeant résidait ou exerçait une activité précédemment ;
- questionnaire dûment complété et signé par les administrateurs et dirigeants selon le modèle joint à l'annexe n°5 de la présente circulaire.

Annexe n°2 à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°5/W/15 du 20 mai 2015 relative aux documents et renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande d'agrément

Les renseignements demandés, ci-dessous, doivent être fournis par toute personne appelée à détenir, directement ou indirectement, au moins 5 % des droits de vote ou du capital de l'établissement.

Les réponses audit questionnaire, ci-dessous, doivent être accompagnées de toutes les précisions permettant d'éclairer l'avis du comité des établissements de crédit. Il importe que toutes les rubriques soient servies. En outre, tout actionnaire, personne physique ou toute personne physique représentant, au conseil d'administration ou de surveillance un actionnaire, détenant directement ou indirectement au moins le cinquième des droits de vote d'un établissement de crédit ou établissement assujetti, doit impérativement joindre un curriculum vitæ au dossier.

Le questionnaire doit être dûment complété et signé par l'intéressé ou, s'agissant des personnes morales, par l'un de ses mandataires sociaux.

Dénomination de l'établissement pour lequel ces renseignements sont fournis :	
Identité de l'apporteur du capital :	
Personne morale* Dénomination : Forme juridique : Nationalité : Siège : Dirigeants** Nom et prénom(s) : Date et lieu de naissance : Nationalité : Adresse :	Personne physique* Nom et prénom(s) : Date et lieu de naissance : Nationalité : Adresse :

* Insérer autant de tableaux que d'apporteurs de capitaux, personnes morales et/ou personnes physiques.

** Reproduire ces lignes d'identification des dirigeants autant de fois que c'est nécessaire.

Questions pour l'apporteur du capital - personne physique :

1. À quels objectifs répond la création de l'établissement ?
2. Quels effets l'apporteur du capital en attend-il (donner toutes informations utiles à ce sujet) ?
3. Quel est le type de relations d'affaires qui pourraient exister entre l'apporteur du capital et l'établissement dont la création est envisagée ?
4. Comment ces relations devraient-elles évoluer à l'avenir ?
5. Quels sont le montant et la nature du patrimoine de l'apporteur du capital ?
6. Quels sont le montant et le pourcentage de la participation prévue ainsi que son équivalence en droits de vote ?

Montant de la participation prévue	Pourcentage	Equivalence en droits de vote

7. Indiquer notamment tous les accords existants entre actionnaires.
8. L'apporteur du capital, détenant directement ou indirectement plus de 10% des droits de vote ou du capital de l'établissement, a-t-il donné ou envisage t-il de donner, en garantie les actions de la société ? Si oui, préciser le bénéficiaire.
9. Quelle est l'activité de chaque apporteur du capital ?
10. L'apporteur du capital sera-t-il présent ou représenté au conseil d'administration (ou au conseil de surveillance) de l'établissement ?
11. Fournir la liste des mandats déjà exercés par les futurs représentants de l'apporteur du capital au sein de l'établissement faisant l'objet de ce dossier.
12. Quelles sont les principales relations bancaires et financières de l'apporteur du capital ?
13. L'apporteur du capital dispose-t-il de financements contractés auprès d'un établissement de crédit ? Dans l'affirmative, préciser auprès de quel établissement de crédit.
14. L'apporteur du capital, personne physique, a-t-il fait l'objet d'une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, au Maroc ou dans d'autres pays au cours des dix dernières années ? Dans l'affirmative, quelles ont été les infractions constatées par la ou les autorités compétentes ? Quelles ont été, le cas échéant, les sanctions prononcées ? Une telle procédure est-elle en cours ?
15. Fournir toute information supplémentaire utile pour l'examen du dossier.

Questions pour l'apporteur du capital - personne morale :

1. À quels objectifs répond la création de l'établissement ?
2. Quels effets l'apporteur du capital en attend-il (donner tous renseignements utiles à ce sujet) ?
3. Quel est le type de relations d'affaires qui pourraient exister entre l'apporteur du capital et l'établissement dont la création est envisagée ?
4. Comment ces relations devraient-elles évoluer à l'avenir ?
5. Quels sont le montant et le pourcentage de la participation prévue ainsi que son équivalence en droits de vote ?

Montant de la participation prévue	Pourcentage	Equivalence en droits de vote

6. Décrire le montage juridique et financier de l'opération d'acquisition des titres, s'il y a lieu
7. Indiquer notamment tous les accords existants entre actionnaires, s'il y a lieu.
8. L'apporteur du capital, détenant directement ou indirectement plus de 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement, a-t-il donné ou envisage t-il de donner, à terme, en garantie les actions de la société ? Si oui, préciser le bénéficiaire.
9. Quelle est l'activité de chaque apporteur du capital ?

S'il fait partie d'un groupe, fournir un descriptif des principales entités constituant le groupe ainsi que les comptes consolidés des trois derniers exercices ; fournir, en outre, la liste des participations significatives dans des établissements de crédit, ou dans d'autres sociétés exerçant des activités de l'apporteur du capital.

10. L'apporteur du capital détient-il des actions cotées ? Si oui, fournir toute information utile à ce sujet (marché de la bourse ...).
11. L'apporteur du capital sera-t-il présent ou représenté au conseil d'administration (ou au conseil de surveillance) de l'établissement ?
12. Fournir la liste des mandats déjà exercés par les futurs représentants de l'apporteur du capital au sein de l'établissement faisant l'objet de la demande d'agrément.
13. Quelles sont les principales relations bancaires et financières de l'apporteur du capital ?
14. l'apporteur du capital a-t-il bénéficié d'un financement bancaire ? Dans l'affirmative, préciser auprès de quel établissement de crédit.
15. L'apporteur du capital ou des sociétés de son groupe ont-ils fait l'objet d'une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, au Maroc ou dans d'autres pays au cours des dix dernières années ? Dans l'affirmative, quelles ont été les infractions constatées par la ou les autorités compétentes ? Quelles ont été, le cas échéant, les sanctions prononcées ? Une telle procédure est-elle en cours ?
16. Fournir toute information supplémentaire utile pour l'examen du dossier.

« En ma qualité de _____, je certifie l'exactitude des informations fournies et m'engage à porter à la connaissance de Bank Al-Maghrib de tout changement des éléments de cette déclaration ».

À _____, le _____

Signature de l'apporteur du capital
(ou de son représentant)

**Annexe 3 à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°5/W/15 du 20 mai 2015
relative aux documents et renseignements nécessaires pour l'instruction de
la demande d'agrément**

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné,..... titulaire :

- de la carte d'identité nationale²⁷ n° valable jusqu'au

- de la carte de séjour²⁸ n° valable jusqu'au

- du passeport n° valable jusqu'au

résidant à

actionnaire à concurrence de.....

exerçant la fonction de

au sein de²⁹

déclare sur l'honneur n'avoir jamais fait l'objet:

1. d'une condamnation irrévocable pour crime ou pour l'un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ;
2. d'une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes ;
3. d'une condamnation irrévocable en vertu de la législation relative à la lutte contre le terrorisme ;
4. d'une déchéance commerciale en vertu des dispositions des articles 711 à 720 de la loi n° 15-95 formant code de commerce sans avoir été réhabilité ;
5. d'une condamnation irrévocable pour l'une des infractions prévues aux articles 721 à 724 de la loi n° 15-95 formant code de commerce ;
6. d'une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles 182 à 193 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ;
7. d'une radiation, pour cause disciplinaire, d'une profession réglementée sans avoir été réhabilité ;
8. d'une condamnation irrévocable en vertu de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
9. d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l'un des crimes ou délits ci-dessus énumérés.

Par ailleurs, je déclare également sur l'honneur qu'aucune entreprise ou établissement de crédit que j'administrerais au Maroc ou à l'étranger n'a fait l'objet, pendant la période où j'y exerçais mes fonctions, d'un jugement déclaratif de liquidation judiciaire sans avoir été réhabilité.

D'autre part, je m'engage à communiquer à Bank Al-Maghrib, sans délai, tout changement qui affecterait ma situation ou celle de toute entreprise que j'administre et ce, au regard des dispositions de l'article 38 de la loi n°103-12 précitée.

Fait à, le.....

Signature

²⁷ Pour les personnes de nationalité marocaine

²⁸ Pour les personnes de nationalité étrangère

²⁹ Nom de l'établissement

**Annexe 4 à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°5/W/15 du 20 mai 2015
relative aux documents et renseignements nécessaires pour l'instruction
de la demande d'agrément**

MODELE DE LETTRE A ADRESSER AU WALI DE BANK AL-MAGHRIB

Monsieur le Wali,

Etant appelé à exercer la fonction de au au sens de l'article 92 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, à compter de, j'ai l'honneur de vous faire parvenir les renseignements demandés par Bank Al-Maghrib.

Je certifie que ces renseignements sont sincères et fidèles et qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres faits importants à signaler.

Je m'engage à informer immédiatement Bank Al-Maghrib de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis.

Veuillez agréer, Monsieur le Wali, l'expression de ma haute considération.

A le

Signature

**Annexe 5 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°5/W/15 du 20
mai 2015 relative aux documents et renseignements nécessaires pour
l'instruction de la demande d'agrément**

**QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR LES ADMINISTRATEURS
ET LES DIRIGEANTS**

[1].Dénomination de l'établissement pour lequel ces renseignements sont fournis :

.....

[2].Identité de l'administrateur ou du dirigeant * :

Nom et prénom(s) :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse personnelle :

.....

.....

Fonction :

Date de nomination :

* Insérer autant de tableaux que d'administrateurs ou dirigeants

1. Quelle sera l'étendue des fonctions que vous exercerez ?
2. Pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, quelles responsabilités avez-vous effectivement exercées ?
3. Avez-vous exercé des fonctions en rapport avec l'activité envisagée ?
4. Êtes-vous un actionnaire détenant au moins 5% des droits de vote ou un associé d'une autre entreprise ? Dans l'affirmative, précisez la dénomination et l'activité de ces entreprises ainsi que le montant de votre participation.
5. L'une des entreprises dans lesquelles vous avez exercé au cours des dix dernières années ou exercez des responsabilités, ou dont vous êtes actionnaire détenant au moins 5% des droits de vote ou associé, a-t-elle fait l'objet, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire ou d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ? Dans l'affirmative, une telle procédure est-elle en cours ?
6. Parmi les entreprises dans lesquelles vous exercez des responsabilités, ou dont vous êtes un actionnaire détenant au moins 5% des droits de vote ou associé, quelles sont celles qui pourraient entretenir des relations d'affaires significatives ou, le cas échéant, être bénéficiaires de financement de l'établissement mentionné dans ce questionnaire ?
7. Parallèlement aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, quels sont les autres établissements dans lesquels il est prévu que vous continuiez à exercer d'autres fonctions ? (Indiquer le cas échéant les mandats pour lesquels vous pourrez être confronté à des situations de conflits d'intérêts et préciser les mesures que vous comptez entreprendre pour y remédier).
8. Avez-vous, au cours des dix dernières années, exercé des fonctions au sein

d'une entreprise dont les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux ont refusé de certifier les comptes ou pour laquelle ils ont assorti leur certification de réserves ou d'observations ?

9. Avez-vous, au cours des dix dernières années, fait l'objet d'une sanction administrative ou disciplinaire d'une autorité professionnelle ou d'une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle au Maroc ou à l'étranger ? Dans l'affirmative, une telle procédure est-elle en cours ?
10. Avez-vous fait l'objet d'un licenciement pour faute professionnelle ? (donnez le cas échéant toutes précisions utiles).
11. Fournir toute information supplémentaire utile pour l'examen du dossier.

« En ma qualité de, je certifie l'exactitude des informations fournies et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de Bank Al-Maghrib de tout changement des éléments contenus dans ce dossier ».

À _____, le

Signature